

StarClaw 投资合伙人协议（有限合伙）

协议编号：SC-IP-_____ - _____

甲方（普通合伙人/GP）：

- 名称：_____
- 统一社会信用代码：_____
- 法定代表人：_____
- 联系地址：_____

乙方（有限合伙人/LP）：

- 姓名/名称：_____
- 身份证号/统一社会信用代码：_____
- 联系地址：_____
- 联系电话：_____

合伙企业：

- 名称：_____（有限合伙）
- 统一社会信用代码：_____
- 主要经营场所：_____

第一条 定义与释义

1.1 **合伙企业**：指甲方作为普通合伙人（GP）、乙方作为有限合伙人（LP）依法设立的有限合伙企业。

1.2 StarClaw 平台：指甲方关联公司运营的 StarClaw AI 原生工作站及其相关产品与服务的总称。

1.3 星钻利润池：指从 StarClaw 平台每笔消费利润中按约定比例注入的专项资金，用于向合伙企业全体有限合伙人按出资比例分配。

1.4 星钻份额：指乙方在合伙企业中的出资份额凭证，以星钻为计量单位。乙方持有的星钻份额代表其在合伙企业中的出资比例和收益权。

1.5 消费利润：指用户使用 StarClaw 平台 AI 服务时，平台在上游模型成本基础上收取的服务费利润。

1.6 NAV (净资产价值)：指合伙企业的每份星钻对应的净资产价值。 $NAV = \text{合伙企业净资产} / \text{已发行星钻总份数}$ 。

第二条 合伙企业事务

2.1 经营范围

合伙企业的经营范围为：技术服务、AI 技术推广、信息技术咨询及相关业务。

2.2 甲方 (GP) 职责

- (a) 执行合伙企业事务，负责日常经营管理；
- (b) 运营 StarClaw 平台，推动平台业务发展；
- (c) 按约定向合伙企业注入星钻利润池资金；
- (d) 定期向乙方报告合伙企业经营状况和财务数据；
- (e) 对合伙企业的债务承担无限连带责任。

2.3 乙方（LP）权利与义务

- （a）按约定缴纳出资；
- （b）按出资比例享有利润分配权；
- （c）不参与合伙企业的经营管理；
- （d）以出资额为限对合伙企业债务承担责任；
- （e）有权查阅合伙企业的财务报告和经营数据。

第三条 出资

3.1 出资金额

乙方认缴出资人民币 _____ 元整（¥_____）。

3.2 出资方式

乙方以货币方式出资，应在本协议签署后 **15** 个工作日内将出资款全额支付至合伙企业指定银行账户。

3.3 星钻份额

乙方出资到账后，甲方在 **3** 个工作日内确认乙方的星钻持有份额。星钻份额按出资时的星钻价格计算：

$$\text{乙方星钻份额} = \text{出资金额} / \text{当期星钻价格}$$

3.4 奖励份额

甲方可根据当期募集情况，向乙方额外授予一定比例的奖励星钻份额，具体比例以本协议附件一载明为准。奖励份额与基础份额享有同等的分配权和增值权。

3.5 出资确认

甲方收到全部出资款后，应向乙方出具出资确认函，载明出资金额、星钻份额和出资比例。

3.6 冷静期

乙方在签署本协议并支付出资款后，享有 **24 小时** 的冷静期。冷静期内乙方可书面通知甲方撤回出资，甲方应在 **5** 个工作日内全额退还出资款，不收取任何费用。

第四条 利润分配

4.1 星钻利润池

4.1.1 甲方从 StarClaw 平台**每笔消费利润**中提取约定比例注入星钻利润池，作为合伙企业的经营收入。

4.1.2 星钻利润池资金属于合伙企业资产，由甲方按照本协议约定进行管理和分配。

4.2 分配规则

4.2.1 利润分配按各有限合伙人（LP）的**星钻持有比例**进行分配：

$$\text{乙方应分配金额} = \text{当期可分配金额} \times (\text{乙方星钻份额} / \text{全部 LP 星钻份额总数})$$

4.2.2 **累积期**：本协议生效后的前 **12** 个月为利润累积期。累积期内，星钻利润池收入全部留存于合伙企业，不进行分配，用于推动星钻 NAV 增长。

4.2.3 **分配期**：累积期届满后，星钻利润池按以下规则季度分配：

- (a) 当季利润池收入的 70% 为可分配金额，按星钻比例分配给全体 LP；
- (b) 当季利润池收入的 30% 留存于合伙企业，用于推动星钻 NAV 持续增长。

4.2.4 甲方于每季度结束后 **30** 日内完成分配计算，**15** 日内将应分配金额支付至乙方绑定的收款账户。

4.2.5 甲方应在分配时向乙方提供利润分配报告，载明当期消费利润总额、利润池注入金额、可分配金额、留存金额、分配比例和分配金额。

4.3 亏损分担

如合伙企业发生亏损，乙方以其出资额为限承担亏损。甲方作为普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。

第五条 NAV 与星钻增值

5.1 甲方应每年至少一次委托独立第三方审计机构对合伙企业资产状况和 NAV 进行审计。审计报告应向全体有限合伙人公示。

5.2 星钻 NAV 随合伙企业净资产变化而变化。如果平台业务增长，合伙企业收入增加，NAV 可能相应上涨。**甲方不保证 NAV 必然上涨，乙方应充分认识到 NAV 存在下降的可能。**

5.3 后续新 LP 入伙时，星钻发行价格不低于当期 NAV。

第六条 合伙人变更

6.1 新 LP 入伙

新有限合伙人入伙须经甲方（GP）同意，并签署入伙协议。新 LP 的出资不影响原有 LP 的星钻份额和权益。

6.2 LP 份额转让

6.2.1 乙方转让其在合伙企业中的份额（星钻），须提前 **30** 日书面通知甲方，并经甲方书面同意。

6.2.2 其他有限合伙人在同等条件下享有优先受让权。

6.2.3 乙方不得将合伙份额质押、担保或以任何方式设定权利负担。

第七条 退出

7.1 协议期满退出

本协议初始有效期为 **3 年**（即至 _____ 届满）。协议期满前 **30** 日，如任一方未以书面形式提出不再续期的通知，则本协议自动续期 **1** 年。

7.2 退出结算

- （a）协议期满正常退出：按届满日 NAV 价格结算乙方星钻份额，甲方在 60 个工作日内支付结算款项。
- （b）提前退出：乙方需提前 60 日书面通知甲方。提前退出的结算价格为通知日 NAV 价格的 90%（即承担 10% 提前退出折价）。
- （c）甲方优先回购权：甲方应在收到乙方退出通知后 30 日内决定是否行使优先回购权。

前述提前退出折价系双方协商确定，用于补偿因提前退出导致的合伙企业流动性影响。

7.3 合伙企业解散

如甲方决定解散合伙企业，应按照《中华人民共和国合伙企业法》的规定进行清算，清算后的剩余资产按各 LP 的出资比例分配。

第八条 风险提示

8.1 乙方充分了解并确认：

- （a）星钻利润池的分配完全取决于 StarClaw 平台的实际经营利润，甲方不对分配金额作任何保证；
- （b）如平台经营不善、亏损或停止运营，乙方可能无法获得预期收益甚至损失全部出资款项；
- （c）乙方的合伙份额（星钻）目前无公开交易市场，流动性有限；
- （d）合伙企业的经营由甲方（GP）负责，乙方作为 LP 不参与经营管理，投资决策风险由乙方自行承担；
- （e）本协议项下的出资为合伙企业出资行为，不构成向社会公众的公开募集。

8.2 乙方确认其具备相应的风险识别和承受能力，自愿承担投资风险。

第九条 信息披露

9.1 甲方应于每季度结束后 30 日内，向乙方提供合伙企业的经营报告，包括但不限于：

- （a）StarClaw 平台消费利润总额；
- （b）星钻利润池注入金额和累计余额；
- （c）利润分配明细；

- (d) 当期 NAV。

9.2 甲方应每年至少委托独立第三方审计机构对合伙企业进行审计，并向全体 LP 公示审计报告。

第十条 保密条款

10.1 双方应对本协议的内容及因履行本协议而获知的对方商业秘密严格保密，包括但不限于出资金额、星钻份额、分配数据、平台经营数据等。

10.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方（法律法规要求的监管机构除外）披露本协议的具体条款和交易信息。

10.3 保密义务在本协议终止后继续有效 3 年。

第十一条 违约责任

11.1 任何一方违反本协议约定，应向守约方赔偿因此造成的直接损失。

11.2 甲方未按约定时间进行利润分配的，乙方有权要求甲方支付逾期金额每日万分之五的违约金。

第十二条 争议解决

12.1 本协议的签订、履行、变更、解除和终止引发的争议，双方应友好协商解决。

12.2 协商不成的，任何一方均有权向合伙企业主要经营场所所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 其他

13.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

- 13.2 本协议的任何修改或补充，须经双方书面同意并签署补充协议。
- 13.3 本协议未尽事宜，按照《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律法规执行。
- 13.4 依据《中华人民共和国电子签名法》，本协议的电子签署版本与纸质版本具有同等法律效力。
- 13.5 **不可抗力：** 因不可抗力导致任一方无法履行本协议的，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并采取合理措施减少损失。
- 13.6 **税务：** 合伙企业按照《中华人民共和国合伙企业法》实行穿透纳税。乙方因利润分配获得的收益，应依法承担个人所得税或企业所得税。甲方有权按法律要求代扣代缴。
- 13.7 **个人信息保护：** 双方应依照《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的要求，对因履行本协议而获取的个人信息予以保护。
- 13.8 **协议解释：** 本协议条款存在不同理解时，双方应依据协议目的和诚实信用原则协商确定。协商不成的，依照第十二条争议解决条款处理。

附件一：出资与星钻明细

项目	内容
协议编号	SC-IP- _____ - _____
合伙人类型	投资合伙人（有限合伙人/LP）
出资金额	人民币 _____ 元
星钻价格	¥ _____ /份

基础星钻份额	_____ 份
奖励份额比例	_____ % (如有)
奖励星钻份额	_____ 份
合计星钻份额	_____ 份
利润累积期	前 12 个月 (不分配, 推 NAV)
分配期	第 13 月起, 季度分配 70% + 留存 30%
协议期限	3 年
生效日期	_____
届满日期	_____

附件二：合格投资者确认书

本人/本机构（乙方）确认：

1. 本人/本机构具有完全民事行为能力，自愿签署本协议；
2. 本人/本机构已仔细阅读并充分理解本协议全部条款，特别是第八条"风险提示"；
3. 本人/本机构了解合伙份额（星钻）不是股票、债券、基金份额或虚拟货币；
4. 本人/本机构了解合伙企业投资存在风险，包括但不限于可能损失全部出资款项；
5. 本人/本机构的出资资金来源合法，且为可承受损失的闲余资金；
6. 本人/本机构符合以下条件之一：
 - (a) 个人金融资产不低于人民币 300 万元；
 - (b) 最近三年个人年均收入不低于人民币 50 万元；

(c) 个人净资产不低于人民币 1000 万元;

(d) 为依法设立的机构, 净资产不低于人民币 1000 万元;

7. 本人/本机构不会将合伙份额或利润分配作为固定收益产品进行宣传或转售。

乙方签名/盖章: _____

日期: _____

甲方 (盖章) :

法定代表人/授权代表签字: _____

日期: _____

乙方 (签字/盖章) :

签字: _____

日期: _____

本协议模板仅供参考, 建议正式使用前经专业律师审核。

模板版本: v8.0 / 2026-04-01